

pupillis agere diuus Uespasianus permisit¹: sed quasi non exhibeantur tabulae, per interdictum possunt experiri.

PAULUS libro tertio de adulteriis. Libellorum inscriptionis conceptio talis est. [B. 60, 84, 8 S] 'Consul et dies. Apud illum praetorem uel proconsulem Lucius Titius professus est se 'Maeniam lege Iulia de adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Gaio Seio in ciuitate 5 'illa, domo illius, mense illo, consulibus || illis adulterium commisisse'. utique enim et locus f. 391' designandus est, in quo adulterium commissum est, et persona, cum qua admissum dicitur, et mensis: hoc enim lege Iulia publicorum cauetur et generaliter praecipitur omnibus, qui reum aliquem deferunt: neque autem diem neque horam inuitus comprehendet. Quod si libelli inscriptionum legitime ordinati non fuerint, rei nomen aboletur et ex integro repe- 10 tendi reum potestas fiet. Item subscribere debet is qui dat libellos se professum esse, uel alius pro eo, si litteras nesciat. Sed et si aliud crimen obiciat, ueluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis compre- 15 hendendum erit. Si accusator decesserit aliaue quae causa ei impedierit, quo [Pon. 11, 1 S] minus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo: idque et lege Iulia de ui et senatus consulto cautum est, ita ut liceat alii ex integro repetere reum. sed intra quod tempus, uidebimus: et utique triginta dies utiles obseruandi sunt.

ULPIANUS libro secundo de adulteriis. Is, qui iudicio publico damnatus est, [B. 60, 84, 4 S] ius accusandi non habet, nisi liberorum² uel patronorum suorum mortem eo iudicio uel 20 rem suam exequatur. sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est, item his, qui cum bestiis depugnandi causa in harenam intromissi sunt, quique artem ludicram uel lenocinium fecerint, quique praeuocationis calumniae causa quid fecisse iudicio publico pronuntiatum erit, quique ob accusandum negotiumue cui facessendum pecuniam accepisse iudicatus erit. 25

IDEM libro tertio de adulteriis. Seruos quoque adulterii posse accusari nulla [B. 60, 84, 5 S] dubitatio est: sed qui prohibentur adulterii liberos homines accusare, idem seruos quoque prohibebuntur. sed ex rescripto diui Marci etiam aduersus proprium seruum accusationem instituire dominus potest. post hoc igitur rescriptum accusandi necessitas incumbet do- 30 mino seruum suum: ceterum iuste mulier nupta praescriptione utetur.

IDEM libro secundo de officio proconsulis. Leuia crimina audire et discutere [B. 60, 84, 6 S] de plano proconsulem oportet et uel liberare eos, quibus obiciuntur, uel fustibus castigare uel flagellis seruos uerberare.

IDEM libro septimo de officio proconsulis. Si cui crimen obiciatur, praecedere [B. 60, 84, 7 S] debet crimen subscriptio. quae res ad id inuenta est, ne facile quis prosiliat ad accusa- 35 tionem, cum sciat inultam sibi accusationem non futuram. Cauent itaque singuli, quod crimen obiciant, et praeterea perseueraturos se in crimine usque ad sententiam. Isdem criminibus, quibus quis liberatus est, non debet praeses pati eundem accusari, et ita diuus Pius Saluo Ualenti rescripsit: sed hoc, utrum ab eodem an nec ab alio accusari possit, uidendum est. et putem, quoniam res inter alios iudicatae alii non praediucant, si is, qui 40 nunc accusator exstitit, suum dolorem persequatur doceatque ignorasse se accusationem ab alio institutam, magna ex causa admitti eum ad accusationem debere. Si tamen alio crimine postuletur ab eodem, qui in alio crimine eum calumniatus est, puto non facile admittendum eum qui semel calumniatus sit: quamuis filium accusatoris admitti oportere F(XYMOG)

¹ pupillo ex consilio tutorum patris mortem auiue sui, item pupillae exequi concessum est: lege autem testamentaria de patris quidem testamento pupillis agere diuus Uespasianus permisit, de aliis non permisit? ² idem Graeci: uel parentum ins.

3 ta'bu'lis F¹ 6 'com'misise F² 8 caue-
tur] uacetur F¹ 10 legitim'e F² | auoletur F¹
15 ei impedierit (sic), super im adscripta, mos
deleta littera i, F¹ 16 no'n'men F¹ | auo-
letur F¹ 21 calumnia] omnia F¹ 22 uestiis F¹

lenocium F¹ 28 re'scripto F² 32 uel lib.]
bel lib. F¹ 33 ueruerare F¹ 35 crimen] F²
cum B: προηρεϊσθαι δει της κατηγορίας επιτα-
φην, in crimen F² 37 hisdem F¹ 42 alio
crimen postuletur F¹